



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 5 DEL
13/01/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI AVELLA - CIG 98295587DD. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2025.

Registro Generale
N. 18 DEL
14/01/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **quattordici**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

CIG: 98295587DD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del decreto sindacale 17/2024 con il quale sono state affidate allo Scrivente le funzioni dirigenziali;

Premesso che:

- il Comune di Avella ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, sottoscrivendo la relativa Convenzione assunta con R.A.P. n. 12/2022;
- con propria Determinazione n. 93 del 30/12/2022 - R. G. n. 632 del 30/12/2022 e successiva Determinazione n. 38 del 16/05/2023 - R. G. n. 226 del 16/05/2023 è stato delegato alla SUA della Provincia di Avellino il procedimento di gara per l'affidamento del "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI AVELLA", ponendo a base d'appalto il succitato progetto del servizio, per l'importo complessivo a base d'appalto € 189.000,00, comprensivo di € 2.340,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e costo stimato della manodopera su base annua è pari ad € 106.661,20, oltre IVA, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 59, comma 1, art. 60, art. 95 e art. 144 del D. L.vo 50/2016, con un metodo di scelta del contraente mediante << *procedura aperta* >> e con il << *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* >>;
- all'esito del procedimento di gara indetto e definito dalla SUA della Provincia di Avellino con Determinazione Dirigenziale del Settore 3 n° 2289 del 17/10/2023 della Provincia di Avellino, giusta propria Determinazione n. 15 del 08/02/2024 - R. G. n. 45 del 08/02/2024, si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta nei confronti della RISTONET S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pagani (SA) alla Via Trento n. 74 (P.IVA04399520651), che ha ottenuto il miglior punteggio totale ed ha offerto un ribasso economico del 10,8%, determinando così l'importo di aggiudicazione in complessivi € 168.840,72, comprensivo di € 2.340,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, calcolato sul valore per ciascun pasto, assumibile a base d'asta, pari ad € 3,75, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 0,052, ed oltre IVA;
- il CIG acquisito dalla SUA della Provincia di Avellino e poi successivamente dall'Ente è il seguente: 98295587DD;

- in data 21/05/2024 con convenzione assunta al Rep. n. 45/2024 è stato stipulato il contratto disciplinante il servizio de quo;
- con propria determinazione n. 90/2024 R.G. 707/2024 veniva rinnovato, per mesi 8 (otto) il contratto per il servizio in oggetto scadenza contratto dicembre 2025;

Acquisito al protocollo generale dell'Ente la fattura elettronica emessa dalla RISTONET S.r.l., con sede in Pagani (SA) alla Via Trento n. 74 (P.IVA 04399520651) per il mese di dicembre 2025 n. 1/200 per € 10.210,20 iva compresa;

Acquisito altresì il DURC Numero Protocollo INPS_47569389 Data richiesta 25/09/2025 Scadenza validità 23/01/2026 con esito regolare;

Effettuata la verifica inadempimenti ex art. 48 -bis dpr 602/73 con esito "soggetto non inadempiente" id 202600000100383;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura e assumere, contestualmente, impegno di spesa per complessivi € 10.210,20 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA compresa come per legge, calcolato sul valore per ciascun pasto, assumibile a base d'asta, pari ad € 3,75, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 0,052, ed oltre IVA. Ai competenti capitoli di bilancio 654 e 654.1 come da schema in calce;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento agli art. 184 e 185;
- l'art. 226, comma 2, D. Lgs. 36/2023;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:

1. **LIQUIDARE** alla ditta RISTONET S.r.l., con sede in Pagani (SA) alla Via Trento n. 74 (P.IVA 04399520651) il mese di dicembre 2025, fattura n. 1/200 per € 10.210,20 iva compresa;
2. **DARE ATTO CHE** la somma occorrente è cofinanziata con parte da bilancio comunale, parte partecipazione dell'utenza e parte *"finanziamento a valere sul fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0 – 6 anni"*
3. **CIG: 98295587DD;**
4. **DARE ATTO DELLA** insussistenza, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012 nonché dell'art. 42, del D. Lgs. n. 50/2016, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto;
5. **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione può essere promosso ricorso entro 30 gg. innanzi al T.A.R. Campania – Salerno;

6. **TRASMETTERE** agli uffici competenti la presente determinazione per il proprio seguito.

Avella (AV), 14/01/2026

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SERVIZI ANAGRAFE –
ELETTORALE – DEMOGRAFICI E STATISTICI – SOCIO
ASSISTENZIALI - SCOLASTICI**

f.to Arch. Giuseppe Canonico

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 13/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to CANONICO GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI AVELLA - CIG 98295587DD. LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE , NOVEMBRE e DICEMBRE 2025.
CIG: 98295587DD **CUP:**
Descrizione Capitolo: SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.15.006	4.7	654		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
978	€ 5.105,10	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: RISTONET SRL - **Progressivo Fornitore:** 4996
Codice Fiscale: 04399520651 **P.Iva:** 04399520651

Impegno collegato

Descrizione Impegno: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI AVELLA - CIG 98295587DD. LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE , NOVEMBRE E DICEMBRE 2025.
CIG: 98295587DD **CUP:**
Descrizione Capitolo: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.15.006	4.7	654.1		2025	0
N. Impegno	Importo	N. Sub-	Importo sub-	N. SottoSub-	Importo Sottosub-

Definitivo	Impegno	impegno	impegno	impegno	impegno
979	€ 5.105,10	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: RISTONET SRL - **Progressivo Fornitore:** 4996
Codice Fiscale: 04399520651 **P.Iva:** 04399520651

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
22	5.105,10	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

RISTONET SRL

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
23	5.105,10	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

RISTONET SRL

Avella (AV), 14/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 14/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Giuseppe Canonico

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 15/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 34, e vi rimarrà fino al 30/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 18 del 14/01/2026;

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI AVELLA - CIG 98295587DD.
LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2025.

Avella (AV), 15/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to CANONICO GIUSEPPE